י״ב בכסלו התשס״ט
9 בדצמבר 2008

חוזר גופים מוסדיים 2008-9-18
סיווג: כללי

צירוף עמיתים למוצר פנסיוני - הבהרה

1. כללי

סעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס״ה – 2005 (להלן – חוק הייעוץ), קובע כי ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו. סעיף 20(ב) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה – 2005 (להלן – חוק קופות גמל) קובע כי מעביד רשאי להפקיד תשלומים לקופה בהתאם להוראות הדין או הסכם, כל עוד העובד לא בחר בקופה אחרת.

מטרת חוזר זה הינה להבהיר את האמור בסעיף 13 לחוק הייעוץ בקשר לצירוף יחיד למוצר פנסיוני וכן להבהיר את היחס בין סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל לבין סעיף 13 לחוק הייעוץ.

2. פעולות שנעשות על ידי בעל רשיון

מובהר בזאת כי כל קשר של יחיד עם יועץ פנסיוני או עם סוכן ביטוח פנסיוני או עם סוכן שיווק פנסיוני (להלן – בעל רשיון), בקשר להצטרפות למוצר פנסיוני, מהווה ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני, לפי העניין, וזאת בשל מהות עיסוקם. על כן, במקרים אלו חלות הוראות סעיף 13 ולא ניתן לבצע עסקה ללא הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

3. פעולות שנעשות על ידי גוף מוסדי

אם עובד מצטרף למוצר פנסיוני אשר הוגדר כברירת מחדל לפי הוראות סעיף 20(ב) לחוק קופות גמל, לרבות ביצוע שינויים במוצר פנסיוני קיים, בדרך של פניית מעבידו או מי מטעמו לגוף המוסדי, לרבות מילוי טפסים ומסמכים הנוגעים לאותו מוצר או העברתם לגוף המוסדי (לא מבוצעת פנייה נפרדת של העובד לגוף המוסדי או של הגוף המוסדי לעובד), הוראות סעיף 13 לחוק הייעוץ לא חלות ואין חובה לערוך הליך של ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.

אם יחיד פונה ביוזמתו לגוף מוסדי ואותו גוף מוסדי פסיבי לחלוטין, כלומר, אינו נוקט כל פעולה שיווקית אל מול אותו יחיד (לדוגמא הצטרפות לקופת גמל באמצעות אתר האינטרנט או באמצעות פקס או שיחה הכוללת בירור שאלות טכניות בנוגע להליך ההצטרפות בלבד, כגון בירור מספר פקס או אם המסמכים ששלח הגיעו), אזי אין מדובר בשיווק פנסיוני

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342
www.mof.gov.il

והוראות חוק הייעוץ לעניין שיווק פנסיוני לא חלות במקרה זה. אולם, אם בשלב כלשהו בהליך ההצטרפות היחיד נפגש או מדבר עם נציג של הגוף המוסדי או עם בעל רשיון, למעט שיחה שכל עניינה שאלות טכניות כאמור לעיל, או אם היחיד שואל שאלות לגבי המוצר ו/או התאמתו לצרכיו, חובה לבצע שיווק פנסיוני לפי הוראות חוק הייעוץ.

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח׳ קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל׳ 02-5317111 פקס׳ 02-5695342

www.mof.gov.il